

**REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA ALTA – BAJA DEL RÍO VAUPÉS
NELSON MANDELA “COCOMANEMA”**



LLEVADA A CABO EN LA INSPECCIÓN DE BUENOS AIRES

APROBADO EN ASAMBLEA DE CONSEJO COMUNITARIO

GUAVIARE - COLOMBIA 2023

INTRODUCCIÓN.

En el desarrollo del **Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia de 1991**, se expide la **Ley 70 de 1993** que tiene por objeto, el reconocimiento de las Comunidades Negras, sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, así mismo, establece mecanismos para la protección de la identidad cultural.

En aras de reglamentar la Ley 70, se inicia con el capítulo III y con ello se promulgó el **Decreto 1745 de 1995**, el cual fija pautas organizativas que permiten a las comunidades administrar el territorio, a través de los Consejos Comunitarios, accediendo a la titulación colectiva de los territorios y demás acciones que garanticen la administración y efectividad de los derechos reconocidos y por reconocer.

En ese sentido, el Reglamento Interno para el control social, administración, uso y manejo de los recursos naturales del territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela “COCOMANEMA”, es una herramienta operativa, jurídico-comunitaria, que permite a los miembros del consejo comunitario, impartir, aplicar justicia propia, normas, prohibiciones y sanciones con miras a garantizar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, la gobernabilidad, control Social y la sana convivencia en el territorio. Este documento constituirá un apoyo hacia la senda del desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas internas e instrumentos de acción, monitoreo, conciliación, solución de conflictos, evaluación, prevención de hechos negativos y desequilibrantes en el territorio, desde la cosmovisión y ancestralidad cultural; es una ruta que pone y antepone la dignidad y la igualdad de las personas en perspectiva afrodescendiente.

Este documento, es producto de socializaciones, reuniones, conversatorios, concertaciones y acuerdos entre las personas autor reconocidas como negros o Afrocolombianos de las Veredas Piñalito, Caño Guarumo, La Esperanza, La Milagrosa, La Hacienda, Pueblo Nuevo, Caño Arco, Mateguadua Alta, Mateguadua Baja, La Y, Yavilla Centro, La Guarapa, Yarumal, Caño Iris, Buenos Aires, municipio de Miraflores del departamento del Guaviare, que mantienen una relación permanente campo – poblado; en el proceso de reivindicación de los derechos de las Comunidades Negras y el fortalecimiento organizativo que hemos emprendido los habitantes Negros del Municipio de Miraflores, que hoy hemos decidido constituirnos en el Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela.

El Reglamento Interno fue construido por el Consejo Comunitario que tuvo como aliados estratégicos a: el Proceso de Comunidades Negras PCN,, Rights Resources RRI, RRG en la marco de la Alianza para los Pueblos, la Naturaleza, y el Clima en los Andes tropicales; la Pastoral Social de Guaviare, el Secretariado Nacional de Pastoral Social en el marco del Programa Global: Nuestra Amazonía, Territorio de Vida y al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania a través de Cáritas Alemana.

CONTENIDO

CAPITULO I NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, OBJETIVOS Y JURISDICCIÓN.	5
CAPÍTULO II MISIÓN Y VISIÓN.	6
CAPÍTULO III PRINCIPIOS Y VALORES.	6
CAPÍTULO IV DE LOS LÍMITES.	8
CAPÍTULO V DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS.	11
CAPÍTULO VI DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	12
CAPÍTULO VII DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.	23
CAPÍTULO XI DEL USO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS NATURALES.	24
CAPITULO XV DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.	31

REGLAMENTO INTERNO CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA ALTA – BAJA DEL RIO VAUPÉS NELSON MANDELA “COCOMANEMA”

Colombia, Guaviare, Miraflores.

“Sueños de color, esperanza y alegría”

Ley 70/93 y el artículo 3°. Del Decreto 1745 de 1995, establecen que: una “Comunidad Negra”, podrá constituirse como “Consejo Comunitario” y que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de la tierra de Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente Reglamento Interno.

La formulación de este Reglamento Interno tiene como marco legal la Constitución Nacional de Colombia de 1991, la Ley 70 /93, Ley 685/01, y sus decretos reglamentarios: 1745 de 1995, 2248/95, 2253/98, 3770 de 2008, Dec 4635/2011, 1066 de 2015, 1640 de 2020, Sentencias 366-379/2011, el auto 5 de 2009, Convenio 169 de 1989 de la OIT (Aprobado por la Ley 21 de 1991) y todos aquellos que lo complementen.

CAPITULO I NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, OBJETIVOS Y JURISDICCIÓN.

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA. La Organización se denomina “CONSEJO COMUNITARIO NELSON MANDELA”, como reconocimiento a la mayoría de las personas que habitan el territorio y su trayectoria en las veredas Piñalito, Caño Guarumo, La Esperanza, La Milagrosa, La Hacienda, Pueblo Nuevo, Caño Arco, Mateguadua Alta, Mateguadua Baja, La Y, Yavilla Centro, La Guarapa, Yarumal, Caño Iris, Buenos Aires. Su naturaleza, es de una entidad del derecho comunitario, constituida por las Leyes: 70 de 1993, 21 de 1991 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995, como un consejo comunitario de Comunidades Negras, sin ánimo de lucro, pluralista, de proyección étnica y sociocultural, con participación comunitaria, negociación, consentimiento y consulta previa libre e informada, reconociendo título colectivo y ancestral, que se regulará por el presente Reglamento Interno, la Constitución, las Leyes, decretos reglamentarios vigentes, normas jurídicas interseccionales, mandatos colectivos negros del consejo comunitario y los que en futuro se modifiquen o expidan, sin distinción de culto, pensamiento político, cultural o étnico.

ARTÍCULO 2. OBJETO. El Consejo Comunitario Nelson Mandela, es una organización étnica de primer nivel, dentro de los pueblos afrodescendientes del Municipio de Miraflores,

es una organización étnica que propende por la conservación, uso, aprovechamiento, manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la nación, su riqueza, bienes y servicios socio ambientales del territorio ancestral, con visión bio-regional y eco-nacional, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones, a través del fortalecimiento de capacidades, la promoción de la organización social, la creación, el fortalecimiento de alianzas estratégicas, de identidades y de ciudadanía; el respeto por los derechos humanos, la convivencia pacífica, y la tolerancia, para alcanzar el etnodesarrollo desde las perspectiva de las comunidades étnicas.

ARTÍCULO 3. DE LOS OBJETIVOS. El objetivo general del consejo es establecer los mecanismos, normas generales y procedimiento como instrumento de protección jurídica para el ejercicio de la autonomía y control social en el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, fauna silvestre, producción agropecuaria, ictiofauna, áreas de reserva, los ríos y playas, que están en la jurisdicción del Consejo Comunitario Nelson Mandela y las Piñalito, Caño Guarumo, La Esperanza, La Milagrosa, La Hacienda, Pueblo Nuevo, Caño Arco, Mateguadua Alta, Mateguadua Baja, La Y, Yavilla Centro, La Guarapa, Yarumal, Caño Iris, Buenos Aires del municipio de Miraflores en el Departamento del Guaviare y para ello busca:

- A. Establecer e implementar las normas para que el Consejo Comunitario Nelson Mandela pueda hacer efectiva la regulación y el control social de los recursos naturales.
- B. Reafirmar la cultura del Pueblo Negro, el respeto a la naturaleza, para que los recursos naturales, del territorio colectivo puedan ser utilizados en esta y en futuras generaciones con equidad.
- C. La defensa de los derechos humanos; a un ambiente sano y al derecho absoluto sobre los recursos naturales como patrimonio de los integrantes del Consejo Comunitario.
- D. Articular con otras dinámicas organizativas en la defensa de los derechos como pueblo afrodescendiente.
- E. Promover el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- F. Propiciar la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los moradores con los planes y programas de ordenamiento y manejo ambiental del territorio, y de etnodesarrollo.
- G. Promover las políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnico territorial.
- H. Promover la investigación aplicada frente al poblamiento; historia, cultura.
- I. Promover acciones que conduzcan a los educandos a conocer su propia historia para construir su proyecto de vida.
- J. Promover y aplicar la protección de la mujer, teniendo en cuenta las violencias basadas en género.

ARTÍCULO 4. DEL DOMICILIO. El Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela, está ubicado en el departamento del Guaviare, en el municipio de Miraflores en las veredas: Piñalito, Caño Guarumo, La Esperanza, La Milagrosa, La Hacienda, Pueblo Nuevo, Caño Arco,

El Consejo Comunitario Nelson Mandela estableció su domicilio en la Inspección de Buenos Aires.

CAPÍTULO II MISIÓN Y VISIÓN.

ARTÍCULO 5. DE LA MISIÓN. El Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela busca mejorar las condiciones de vida y la dignidad humana, mediante el incremento de niveles de bienestar y satisfacción de necesidades básicas colectivas e individuales, así como, reivindicar las disposiciones normativas del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero en el marco de la Ley 70 de 1993, de acuerdo con sus prácticas tradicionales y ancestrales y el derecho a la propiedad colectiva; estableciendo mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades étnicas especialmente las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

ARTÍCULO 6. DE LA VISIÓN. La Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela, busca trabajar por la Comunidad Negra, afrocolombiana, Raizal y Palenquera en función de tener soberanía alimentaria, soberanía territorial y un territorio de paz, en aras del mejoramiento paulatino en la calidad de vida de los habitantes del Consejo comunitario, sin dejar a un lado sus prácticas ancestrales. El consejo comunitario para el año 2030 se visiona con la formalización y titulación del total de territorio poseído por las familias para el desarrollo de los sistemas de producción, la cultura, la ritualidad, la recreación, el deporte, las organizaciones, la tenencia de la tierra, la vivienda, el orden social, el aprovechamiento comercial y productivo, sean desde la perspectiva étnica regulados y valorados por todos sus integrantes, y el autoabastecimiento, los principios, valores éticos, étnicos y la convivencia pacífica, la constante que nos caracteriza que permiten fortalecer a las comunidades en el cuidado conservación de los recursos naturales.

CAPÍTULO III PRINCIPIOS Y VALORES.

ARTÍCULO 7. LA VIDA. Los habitantes del territorio ancestral de Comunidades Negras Nelson Mandela, creemos fielmente en el derecho a la vida. Reconocemos el valor y significado que tiene esta y la defendemos ante todas las adversidades, nuestras comunidades se constituyeron en épocas de violencias por el conflicto armado y queremos que nuestras futuras generaciones puedan preservar nuestras prácticas y saberes. En todo caso, ninguna actividad económica podrá poner en riesgo el derecho a la vida, al medioambiente y a la gobernabilidad del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 8. LA AFIRMACIÓN DEL SER. El derecho a ser negros, a ser Pueblo Negro. Los habitantes del Territorio ancestral Colectivo de Comunidades Negras Afrocolombianas Nelson Mandela, comprendido por el pueblo del Consejo Comunitario, se

afirman como pueblo afrodescendiente, con pensamiento e identidad propia, que durante años llegamos a estas tierras, las cuales hemos poseído, conservado, administrado, aprovechado y regulado con base al uso de herramientas, artes tradicionales y a prácticas ancestrales heredadas de generación en generación, al conocimiento de los ciclos lunares que rigen la cotidianidad como pueblo étnico para el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos, para beneficio y usufructo de las presentes y futuras generaciones. Con el horizonte cultural africano sabiduría y ritualidad alrededor de la vida y la muerte, cuya cosmovisión y espíritu de nuestros muertos, nos han permitido por siglos ejercer la medicina tradicional, resistir a los procesos de aculturación y desarraigo cultural, nos afirmamos, nos hacemos visibles y persistimos como nuestros ancestros, en la lucha por mantener vivo los mitos, creencias, leyendas, oralidad, relatos y cuentos.

ARTÍCULO 9. DERECHO A UN ESPACIO PARA SER. DERECHO AL TERRITORIO. El desarrollo y la recreación de nuestra visión cultural, requiere como espacio vital el territorio. No podremos SER, si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo con lo que pensamos y queremos como forma de vida; de ahí que nuestra visión de territorio sea la visión de hábitat, es decir, el espacio donde los hombres y las mujeres negros desarrollan colectivamente su SER, en armonía con la naturaleza.

Este principio reafirma nuestro derecho a tener un territorio como el espacio donde desarrollamos nuestra vida comunitaria, familiar y personal, desde nuestras propias lógicas y tradiciones. Esto tiene en cuenta la cultura, el fortalecimiento de la identidad, el auto reconocimiento, la interculturalidad, la equidad, el derecho a la diferencia, respeto recíproco, tanto a la individualidad personal y colectiva de los diversos grupos étnicos.

ARTÍCULO 10. DERECHO AL EJERCICIO DEL SER (AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN). Esta autonomía se entiende en relación con la sociedad dominante, frente a los partidos políticos, movimientos sociales y otros grupos étnicos partiendo de nuestra lógica cultural, de lo que somos como Pueblo Negro; entendida así, internamente somos autónomos en lo político y es nuestra aspiración ser autónomos en relación con el Estado Colombiano esto se realiza con Autonomía, siendo esta la capacidad política, económica, cultural y social de discernir, accionar y decidir libremente frente a su propio destino, el desarrollo desde lo étnico y la vida de la población afrodescendiente; ejerciendo el control social y ambiental del territorio con las garantías políticas y económicas, para planificar, ordenar y regular en el territorio los bienes, servicios ambientales y socioculturales, siendo éstos el pilar de toda actuación humana de las y los miembros en el Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 11. DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE FUTURO (CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO). Se trata de construir una visión propia de desarrollo ecológico, económico y social y político partiendo de nuestra visión cultural, de nuestros sistemas tradicionales de producción y de nuestras formas tradicionales de organización social. A lo largo de la historia, esta sociedad nos ha impuesto su visión de desarrollo que corresponde a otros intereses y visiones que finalmente destruyen nuestra cultura.

ARTÍCULO 12. CONVIVENCIA PACÍFICA Y NO VIOLENCIA. Exaltamos la voluntad de nuestros ancestros de resolver sus conflictos de manera dialogada y conciliadora, actitud que sus descendientes retomamos para avanzar en la armonía espiritual, emocional, física y social entre pueblos, familias y personas, el cual será ejercida por sus moradores y autoridades propias, quienes harán de amigables componedores con la ayuda de los mayores. Afirmamos la no violencia, como un principio fundamental, a través del cual nos negamos como pueblo y comunidad a formar parte del conflicto armado del país; dignos herederos de nuestros ancestros, somos una comunidad pacífica, que nos resistimos a desaparecer como grupo cultural y en esa constante lucha por la defensa de nuestros derechos étnicos, el territorio ancestral y el ejercicio autónomo de gobernabilidad y soberanía alimentaria, nos declaramos fuera de todo conflicto, venga de donde venga.

ARTÍCULO 13. DE LA EQUIDAD. Es el acceso equitativo a las oportunidades de educación, salud, vivienda digna, transporte, sistemas de producción, cultura, aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, empleo, entre otros, en igualdad de condiciones para todos y todas. Hay que asegurar que entre las comunidades del Consejo Comunitario se distribuyan en forma equitativa los recursos para inversión social, la producción y transformación, desarrollo de las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades, aspiraciones, voluntad, decisión, priorización y características de estas. Las autoridades tradicionales garantizarán que así sea.

ARTÍCULO 14. DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. El desarrollo social y económico se regirá siempre por el criterio de producción limpia y de compatibilidad con la vocación ambiental del territorio y la vocación cultural de nuestros pueblos. Se podrán aplicar las normas de mayor protección a los Recursos Naturales y al Medio Ambiente sobre sanidad, medioambiente, biodiversidad y desarrollo sostenible.

CAPÍTULO IV DE LOS LÍMITES.

ARTÍCULO 15. DE LOS LÍMITES POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS. El territorio ancestral de Comunidades Negras del Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela ha sido ocupado de generación en generación por sus descendientes afrodescendientes, por eso, la Agencia Nacional de Tierras, lo reconocerá como ancestral y colectivo con el proceso de titulación colectiva.

Nos desarrollaremos administrativa, política y financieramente dentro del territorio que sea adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), colaborando y desarrollando ejercicios de complementariedad con diferentes instituciones, entidades y organizaciones en distintos niveles, desde lo local hasta lo internacional. La Comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario Nelson Mandela lo integran la Asamblea General, la Junta del Consejo Comunitario y el o la Representante Legal. La Asamblea General es la máxima autoridad del

Consejo Comunitario y estará conformada por todas las personas y familias censadas dentro del consejo. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993. El o la Representante Legal es quien lo representa por decisión de la Asamblea General en los espacios a que haya lugar y así se exija. El control y la vigilancia serán ejercidos por el fiscal electo de la asamblea comunitaria y territorial.

ARTÍCULO 16. DE LA PERTENENCIA DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO. La Alcaldía Municipal del Municipio de Miraflores ha reconocido los límites político administrativo del Consejo Comunitario Nelson Mandela.

ARTÍCULO 17. DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES. Reconoce a todos los habitantes que se auto reconozcan como parte del Pueblo Negro de las veredas Piñalito, Caño Guarumo, La Esperanza, La Milagrosa, La Hacienda, Pueblo Nuevo, Caño Arco, Mateguadua Alta, Mateguadua Baja, La Y, Yavilla Centro, La Guarapa, Yarumal, Caño Iris, Buenos Aires, como parte del Consejo Comunitario con derechos y responsabilidades; y para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente.

PARÁGRAFO 1: reconoce a cada una de las personas y troncos familiares afro descendientes que residan en el territorio y también reconoce a las personas nativas que por necesidad de salud, educación, trabajo, migraciones y desplazamiento forzado, hayan tenido que salir temporalmente de las comunidades a otras localidades fuera del territorio, éstos seguirán afirmando sus derechos étnicos siempre y cuando se encuentren inscritas en el libro de registro del censo del consejo comunitario y continúen estableciendo una relación directa e indirecta con su territorio y por ende con sus troncos familiares.

PARAGRAFO 2: Los descendientes de los miembros del consejo comunitario que no viven dentro de la comunidad o se encuentran inscritos en otro consejo comunitario tienen derechos a la tierra, pero no a los beneficios del consejo y se tiene que regir a la normatividad del consejo, aun no estando inscritos.

ARTÍCULO 18. DE LAS CLASIFICACIONES. Son aquellas presentadas en son de determinar las características diferenciadas de los individuos presentes en el territorio o de términos utilizados por los mismos.

A. COMUNIDAD NEGRA.

En concordancia con la Ley 70 de 1993, se define: “Comunidad Negra” al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos y para efectos del presente, se denomina Comunidad Negra, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993.

B. AFROCOLOMBIANO.

Personas que presentan una ascendencia africana reconocida y que poseen algunos rasgos culturales que les da singularidad como grupo humano.

C. NATIVO.

Se denomina nativo a la persona de la Comunidad o grupo étnico negro ancestralmente establecido, que pertenece al tronco familiar de las personas fundadoras del concejo Comunitario Nelson Mandela, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993 y gozará de todos los derechos étnicos, económicos, culturales, territoriales, políticos, etc., y del resto de la nacionalidad colombiana.

D. COLONO.

Se denomina colono a la persona o familia afrodescendiente de otra tierra distinta a la del Consejo Comunitario. Sólo le serán reconocidos derechos territoriales después de vivir permanentemente en el territorio por más de 10 años, haber adoptado prácticas culturales, que es evidenciada en las expresiones folklóricas, danciería, percusión, gastronomía, cosmogonía y haber establecido una relación armónica con el territorio, la cual será evaluada por sus prácticas tradicionales de producción, por la participación en las formas organizativas ancestrales como el cambio de mano, las mingas y por su relación sostenible con el medio natural y cultural. Sin embargo, el colono no tendrá derecho de hacer parte de la junta o representar cargos dentro de esta en el consejo. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

PARÁGRAFO 1: En los casos de establecer un vínculo afectivo marital y formar una familia con un nativo; el colono seguirá formando parte de este articulado, hasta cumplir con los requisitos expuestos en este Reglamento Interno, pero sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos, por la herencia cultural del miembro nativo del consejo comunitario.

E. FORÁNEO.

Se denomina foráneo, a la persona o familias de otra tierra y cultura distinta a la afrocolombiana que su permanencia en el territorio lleva más de (05) cinco años y para efectos del presente, éste no pasará a gozar de los derechos culturales, ni territoriales a que tienen derechos las propias Comunidades Negras, aun permaneciendo en el territorio muchos años.

PARÁGRAFO 1: Si un foráneo estable vínculo directo o indirecto con una familia nativa del consejo comunitario, es decir, establece vínculo afectivo marital y forma una familia, no le da derecho a gozar de los derechos culturales, étnicos o territoriales de la población afrodescendiente del consejo. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

F. VISITANTE.

Se denomina visitante, a toda persona ajena al territorio que por motivos comerciales, institucionales, turísticos o de parentesco, lleguen al territorio y para efectos de la presente reglamentación, no gozarán de los derechos culturales, económicos y sociales a que tienen derecho las comunidades del consejo comunitario. Tiene el deber de cumplir y acatar todos los articulados del presente Reglamento Interno y establecer una relación armónica con el territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad.

CAPÍTULO V DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS.

ARTÍCULO 19. DE LA CONSIDERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA. En el proceso de afirmación en el que se encuentra la Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela y teniendo en cuenta que afirmación también significa reconstrucción de la memoria histórica, de la narrativa y de los espacios físicos donde ha crecido la espiritualidad que alimenta la vida y proyecta el diario quehacer de la cultura, nuestro consejo comunitario tendrá dentro de sus prioridades rescatar los espacios simbólicos del territorio.

Reconocemos que nuestra historia se marca desde un proceso de migración desde el Pacífico y el área andino colombiano al territorio del Amazonas en busca de mejores condiciones económicas para nuestras familias que inició para los años 80, espacio que nos permitió consolidar nuestras raíces, formar y consolidar familias negras. Este proceso de asentamiento y apropiación territorial está enmarcado por las prácticas culturales y espirituales que aprendimos de generación en generación por nuestras familias descendientes de africanos traídos a Colombia que lograron la libertad y mantuvieron sus principios. Con ello recordamos y transmitimos a nuestros descendientes el valor por el territorio y la cultura desde el Pueblo Negro.

ARTÍCULO 20. DEL NACIMIENTO Y VÍNCULO CON EL TERRITORIO. Ligar al recién nacido ha sido la primera práctica espiritual que en nuestros territorios realizamos frente al milagro del nacimiento de los nativos; para nuestra cultura es un rito ancestral de relación con la tierra y sus recursos. Nos vinculamos directamente con el territorio por el nacimiento de nuestros hijos, el enlace territorial, nuestros cultivos y amor por el territorio

ARTÍCULO 21. NUESTROS HÉROES NEGROS. Reconocemos a nuestros mayores y líderes comunitarios como máximos referentes del Consejo Comunitario Nelson Mandela, hombres y mujeres que desde que llegaron a este territorio han contribuido al fortalecimiento territorial y cultural, quienes tienen la autoridad de discernir en las relaciones y espacios comunitarios. También reconocemos a nuestros líderes negros y afros que con su accionar han logrado reestablecer los derechos de las comunidades negras en Colombia.

ARTÍCULO 22. DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS AFRO. Reconocemos las celebraciones de fechas especiales del Pueblo Negro y declaramos en el territorio del Consejo Comunitario Nelson Mandela:

- 21 de mayo de cada año, porque se abolió la esclavitud en Colombia.
- El 27 de agosto de cada año, por ser la fecha en que se reconoce al pueblo afro en Colombia sus derechos económicos, culturales, territoriales, con la promulgación de la Ley 70
- El 21 de marzo de cada año, por ser el día mundial de la eliminación de la discriminación racial
- 12 de junio día de la Familia, patrono del territorio

Declaramos estas fechas como fiestas culturales, donde las instituciones educativas y la comunidad en general, manifiesten expresen de alegría y que ubiquen en sitios visibles de la sede del consejo comunitario y de las instituciones, imágenes de nuestros héroes afro, ancestros fundadores y junta del consejo comunitario, como reafirmación de lo que somos y de nuestras autoridades.

ARTÍCULO 23. DEL SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS.



Logo:

SIGLA: COCOMANEMA

Lema: Sueños de color, esperanza y alegría

CAPÍTULO VI DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 24. DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. En relación con la Ley 70/93 y el artículo 3°. Del Decreto 1745 de 1995, establece que una “Comunidad Negra”, podrá constituirse como “CONSEJO COMUNITARIO” y que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de la tierra de Comunidades Negras, de

acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen, como del presente Reglamento Interno.

ARTÍCULO 25. CONSEJO COMUNITARIO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA. será dirigida, administrada, regulada, reglamentada y fiscalizada, dentro de las competencias asignadas en La Ley 70/93, Decreto 1745/95, decretos reglamentarios y la de sus propias competencias contempladas en el presente Reglamento Interno, y por los siguientes órganos principales: “La Asamblea General de Miembros (Comunidad), La Junta Directiva del Consejo, Los Coordinadores e integrantes de los Comités”.

PARÁGRAFO 1º: Se conformarán comisiones temáticas: conciliación, salud, derechos humanos, educación y ambiente y territorio.

PARÁGRAFO 2º: se constituirá el “Consejo de Mayores”, el cual estará integrado por personas de 60 años, entre hombres y mujeres y de distintas veredas de la comunidad con credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en los casos de su competencia.

ARTÍCULO 26. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS. Para efectos del presente Reglamento Interno y amparados en el artículo 4º del Decreto 1745/95, La asamblea general es la máxima autoridad del Consejo Comunitario, está conformada por la totalidad de las personas reconocidas por éste de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo del consejo. Las decisiones serán tomadas por la asamblea donde participan aquellas personas registradas como permanentes y nativos quien tendrán derecho de voz y voto, los entrantes y salientes o rotatorios tendrán derecho a voz, pero no a voto. En todo programa o actividad que se planee desde lo externo debe participar con aprobación de la asamblea general por lo menos un integrante del consejo comunitario. El/la representante legal es el/la vocero(a) jurídico del consejo; pero no es el que toma las decisiones del consejo, cualquier decisión deberá ser consultada y aprobada en caso muy urgente por la junta del consejo en general por la asamblea. En el caso que el representante legal tome decisiones arbitrarias que contradigan la decisión de la asamblea y de la junta, será sancionada(o) con la suspensión del cargo si se repite por segunda vez será destituido(a). La asamblea general está en todo el derecho y deber de revocar el mandato y elegir una nueva junta directiva si ésta no está cumpliendo con sus funciones.

Las reuniones de la Asamblea General las reuniones pueden ser de dos formas:

PARÁGRAFO 1º: Reuniones ordinarias de manera anual; en estas la Asamblea se reunirá cada año, en los primeros 15 días del mes de diciembre para la evaluación y seguimiento de la Junta Directiva del Consejo y de los Comités, del consejo, para aprobar el plan de trabajo anual de la Junta Directiva y los Comités y para tratar asuntos de interés general y colectivo.

PARÁGRAFO 2º: Reuniones extraordinarias, las reuniones extraordinarias de la Asamblea general será cuando las necesidades urgentes e imprevistas así lo requieran, y se llevan a cabo en el domicilio principal del consejo comunitario, fecha y hora que la

convocatoria lo señale, donde se incluirá el **orden del día** previsto para la reunión extraordinaria, convocada por el secretario y representante legal, presidente o por el 20% de los integrantes de la asamblea general del total de los inscritos en el censo interno del consejo comunitario.

PARÁGRAFO 3º: El quórum mínimo para sesionar la asamblea general será la mitad más uno de los representantes de las familias inscritas en el libro de registro del consejo comunitario. En el evento de no existir quórum en la fecha y hora convocada, los asistentes podrán fijar nueva fecha y hora para nueva asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los reconocidos e inscritos en el censo interno del consejo con mayoría de edad. Habrá **quórum** de liberatorio para las reuniones ordinarias o extraordinarias de asamblea general, se tomará con la concurrencia del 51% de los presentes y para la toma de decisiones, preferiblemente por **Consenso**; pero de no lograrse por este procedimiento, se tomará por la mayoría simple de los votos presentes.

PARÁGRAFO 4º: “de la presidencia y secretaría de las asambleas generales” Las asambleas generales serán **presididas** por una persona elegida al inicio de esta, la cual será diferente a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario; es decir, por un presidente Ad Hoc. El secretario de la Asamblea General no será el secretario de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. en acuerdo con lo establecido en el artículo 6º del decreto 1745 de 1995 se establecen las siguientes funciones para la asamblea general:

- A. Nombrar las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los miembros de la Junta del Consejo Comunitario.
- B. Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar sus mandatos de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea.
- C. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la Junta del Consejo Comunitario.
- D. Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tierras asignadas a los individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7º de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad.
- E. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social y cultural que formule la Junta del Consejo Comunitario.
- F. Decidir sobre los temas que por mandato de este decreto y los reglamentos internos de la comunidad sean de su competencia.
- G. Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
- H. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad.

- I. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las Comunidades Negras.
 - J. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan la organización comunitaria.
 - K. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales
 - L. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.
- M. La asamblea debe mandar procesos de alfabetización a adultos que desarrollarán la junta y los comités pertinentes.

ARTÍCULO 28. DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO. La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela sujeto a la Asamblea General cuyos mandatos se ejecutarán. Será elegido por la Asamblea General mediante un sistema de votación pública dentro de la Asamblea por mayoría simple. De los asuntos tratados en la Junta Directiva se dejará constancia en actas foliadas que serán firmadas por el representante legal y la secretaria (o) de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 1º: de acuerdo con el artículo 8º del decreto 1745 de 1995, la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres (3) años.

PARÁGRAFO 2º: La junta directiva de acuerdo con los principios del consejo comunitario estará conformada por ocho (7) miembros; distribuidos así: representante legal, presidente, vicepresidente, secretaria (o), Tesorera (o), vocal, fiscal.

PARÁGRAFO 3º: La Junta Directiva tendrá una reunión ordinaria mensual en el lugar, fecha y hora indicada en la convocatoria; extraordinariamente cuando lo convoque el representante legal o el presidente. El quórum mínimo para deliberar será el de la mayoría simple, o sea que cinco (4) miembros presentes harán quórum. Esta misma mayoría será requerida para aprobar las decisiones de la junta directiva.

PARÁGRAFO 4º: Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal. La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección. La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten ante el tribunal Contencioso Administrativo competente.

ARTÍCULO 29. DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO EN LA JUNTA DEL CONSEJO. De acuerdo con el artículo 10° del Decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea para ser de la junta se requiere:

1. Ser nativo de la Comunidad Negra Consejo Comunitario Nelson Mandela.
2. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario Nelson Mandela en el momento de la elección.
3. No tener implicación con la justicia.
4. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección como miembro del Consejo Directivo.
5. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
6. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.
7. Firmar un acta de compromiso y juramento para el cumplimiento honesto y responsable de sus funciones.
8. No debe ser colono, foráneo o visitante.
9. Debe saber leer y escribir
10. No participar en grupos armados

PARÁGRAFO 1°: Estos requisitos deben ser aplicados de forma directa a la siguiente junta electa a partir de la fecha de firma del presente Reglamento Interno y la Junta Directiva debe crear los mecanismos para que durante el periodo de la actual los y las miembros electos cumplan con todos los requisitos. Este párrafo tiene vigencia hasta la próxima Asamblea General de elección de Junta directiva.

ARTÍCULO 30. DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11° del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea son funciones de la junta:

1. Preparar el plan anual de operaciones y los proyectos específicos que se justifiquen para el cumplimiento de los objetivos del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
2. Ejecutar las políticas y decisiones aprobadas por la Asamblea General y estudiar las propuestas y recomendaciones de los comités.
3. Adoptar su propio reglamento.
4. Definir, controlar y evaluar las actividades de la Comunidad Negra Consejo Comunitario Nelson Mandela en Cumplimiento de su objeto social.

5. Crear juntas, delegaciones o comisiones para el estudio y solución de los problemas propios de la Comunidad Negra Consejo Comunitario Nelson Mandela o de los que en algún momento se presenten.
6. Convocar a la Asamblea General de manera extraordinaria cuando a su juicio, lo requieran los intereses de la Comunidad Negra Consejo Comunitario o lo solicite la tercera parte del total de los miembros.
7. Crear cargos del personal auxiliar necesario para su normal funcionamiento, de libre nombramiento y remoción.
8. Resolver sobre admisión de nuevos miembros e insinuar a la Asamblea General para su aprobación, las personas que merezcan la distinción como miembros honorarios.
9. Proponer a la Asamblea General señalar el monto de los aportes, fijar cuotas de sostenimiento y extraordinarias mediante aprobación de la Asamblea.
10. Elaborar juntamente con el tesorero y el o la contador (a) público (a) el presupuesto anual de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nelson Mandela el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea. Igualmente velar por la adecuada ejecución de dicho presupuesto.
11. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos.
12. Crear un banco de proyectos respetando la autoría intelectual y ejecución de este.
13. Fijará su cronograma de actividades.
14. Autorizar la creación y establecimiento de capítulos.
15. Las demás que confiere la Asamblea General y sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
16. En general ejercer todas las actividades que le puedan corresponder y que no estén asignadas a otro órgano o dependencia.
17. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
18. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
19. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
20. Dar avales a docentes para ingresar las instituciones educativas de la jurisdicción del consejo comunitario conforme indica la Sentencia T-292/17 y demás disposiciones de ley jurídica y ancestral.

21. Todo lo demás que le corresponde por ley.

ARTÍCULO 31. DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES. El/la representante legal es la persona que representa al Consejo Comunitario como persona jurídica, es decir, quien tiene la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones legales. De acuerdo con el artículo 12 del decreto 1745 de 1995 y lo dispuesto por la asamblea son funciones del representante legal:

1. Representar: Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Titulación: Presentar ante el INCODER, ANT, o el organismo que haga sus veces, previo aval de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Recursos: Presentar ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales en beneficio de la comunidad, con previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; a excepción de lo que sea permitido por la ley respecto de los recursos naturales renovables.
4. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario para celebrar convenios o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos. Celebrar contratos, convenios y operaciones que sean necesarias para el desarrollo de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Nelson Mandela. Ocupar o delegar a nombre del Consejo comunitario los cargos representativos de la misma en organismos oficiales y privados.
5. Velar por el cumplimiento de los estatutos.
6. Convocar las reuniones de la Junta Directiva, determinando el orden respectivo el cual se hará conocer con la oportunidad requerida.
7. Someter a la Junta directiva los planes y programas de desarrollo dentro del objetivo y fines de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario.
8. Rendir a la Junta Directiva con la periodicidad que ésta lo solicite, informe sobre labores y sobre la marcha del Consejo comunitario.
9. Velar porque los fondos y bienes de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario se encuentren debidamente custodiados y conservados.
10. Presidir todos los actos oficiales del Consejo Comunitario.
11. Convocar a sesiones diferentes de Asamblea general y extraordinarias.
12. Presentar a la Asamblea General en las reuniones ordinarias informes y programas de trabajo del Consejo Comunitario.

13. Sancionar cualquier acto resolutorio de la Junta Directiva y aplicar las normas disciplinarias de acuerdo con los estatutos y las resoluciones permanentes.

14. Las demás que le asigne la ley y este Reglamento Interno

PARÁGRAFO 1º: El representante legal, es elegido por la Asamblea General de acuerdo con sus reglamentos internos teniendo en cuenta el interés de la comunidad.

PARÁGRAFO 2º: El representante legal debe tomar las decisiones luego de haberlas discutido con la asamblea cuando sea necesario y debatido con la Junta Directiva.

ARTÍCULO 32. DE LAS CONVOCATORIAS Y ELECCIONES: La asamblea de Elección de Junta Directiva del Consejo Comunitario, serán convocadas por la junta Directiva del Consejo Comunitario vigente, pero si éste no lo hiciere oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea General mayores de edad inscritos en el censo interno del consejo o en su efecto lo podrá hacer la mitad más uno o en su representación los coordinadores de los Comités locales, para efectos de la convocatoria y fijación de la asamblea general, de acuerdo con el derecho propio y lo establecido en el presente Reglamento Interno.

PARÁGRAFO 1: Los convocantes localizarán y fijarán un primer editó en los sitios públicos y visibles de las comunidades que integran el consejo comunitario, fijando fecha, lugar, hora y localidad de elección, como del cierre para la inscripción de candidatos a la Junta Directiva. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la elección de Junta Directiva. Se fijará y ubicaran un segundo edito mínimo con quince días de anticipación a la elección de la Junta Directiva, en las mismas condiciones del primer edito, donde se fijen los nombres, localidad y cargo de los candidatos postulados e inscritos.

PARÁGRAFO 2: Para los cargos de presidente(a) y el cargo de Representante legal de la junta directiva del consejo comunitario, los candidatos presentarán una propuesta de trabajo o programa de gobierno de acuerdo con el derecho propio.

ARTÍCULO 33. DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y SUS FUNCIONES. Remplazará al representante legal en sus ausencias temporales por fuerza mayor en caso de falta definitiva ocupará tal cargo por el resto del período. En las ausencias temporales por fuerza mayor o definitiva del vicepresidente, sus funciones serán desempeñadas por el secretario o el Tesorero en su orden.

Las funciones del presidente son:

1. Promover campañas con miras a aumentar el número de miembros.
2. Motivar a los fundadores para que asistan a las reuniones que se realicen.
3. Las demás que le determinen la Asamblea General y la Junta Directiva.

4. Recaudar y conservar los fondos, auxilios, donaciones, aportes, cuotas y demás ingresos del Consejo.
5. Rendir los informes que le solicite el Consejo Directivo.
6. Presidir las reuniones de la asamblea.

ARTÍCULO 34. DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES. La o el secretario serán elegidos por la asamblea y sus funciones son:

1. Actuar como secretario de la Asamblea General.
2. Levantar las actas en las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva.
3. Firmar junto con la o el representante legal los documentos y correspondencias que requieran de su intervención.
4. Atender la correspondencia del Consejo Comunitario de carácter regional, nacional e internacional según el caso.
5. Citar las sesiones de la Asamblea General.
6. Solicitar información que por encargo del presidente o a su juicio considere necesario para el desempeño de las funciones de la Junta Directiva.
7. Llevar un registro y archivo de los datos de los miembros del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
8. Tendrá a su cargo la custodia y guarda de los documentos, libros de actas, sellos y archivos del Consejo Comunitario Nelson Mandela.
9. Cooperar con el Presidente en el cumplimiento y vigilancia de los estatutos.
10. Elaborar el proyecto de inversiones y gastos para la presentación a consideración de la Asamblea a través de la Junta Directiva.
11. Ejecutar los actos en que el Consejo comunitario sea parte y que se ajusten a los estatutos.
12. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y remover los funcionarios respectivos conforme a las leyes y los estatutos.
13. Informar oportuna y extraordinariamente a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad o deficiencia que observe y que considere no está en sus manos subsanar.
14. Ejercer todas las demás funciones que le correspondan, así como aquellas de tipo administrativo, financiero y operativo que le asigne la Junta Directiva del Consejo Comunitario Nelson Mandela.

PARÁGRAFO 1º: De todas las reuniones, deliberaciones, decisiones, elecciones y demás actos de la asamblea general del consejo comunitario y de los Comités, se realizarán actas de asambleas, oficios y documentos de salida requeridos, se hará constar en el libro físico o digital, y/o magnético de actas, documentos de salida que firmarán el representante legal y el o la secretaria(o) de la junta directiva, además del presidente, según se requiera y viendo la necesidad. También puede firmar el representante legal solo y se aceptará el documento como válido dentro y fuera del territorio colectivo del Consejo Comunitario. En todos los casos, las actas, certificaciones y documentos de salida serán numerados consecutivamente en orden ascendente y archivadas en un libro físico, digital, y/o magnético de actas, documentos de salida, de archivo cronológicamente y en orden ascendente.

PARÁGRAFO 2º: De las actas se podrá hacer un resumen o serán leídas y aprobadas, según considere la asamblea y de acuerdo con nuestra tradición oral, después de cada asamblea, previas correcciones o modificaciones a la misma, en caso de presentarse o solicitarse estas acciones.

ARTÍCULO 35. DEL TESORERO. La función primordial del tesorero o tesorera es tener conocimiento, control y veeduría de las acciones y actividades financieras tanto internas como externas al Consejo Comunitario Nelson Mandela, ejemplo: proyectos, convenios, contratos, entre otros que se firmen y sean responsabilidad de este.

Es deber del Tesorero, presentar informes que demuestren los procesos económicos y la distribución de los mismos de los que ha gozado el consejo comunitario y quienes han sido los beneficiarios de estos mismos de forma periódica y principalmente en las Asambleas Generales.

ARTÍCULO 36. DEL FISCAL DEFINICIONES Y FUNCIONES: El fiscal es el órgano encargado de la supervisión control y vigilancia de todos los órganos del consejo

Las Funciones del Fiscal serán las siguientes:

1. Controlar, supervisar y vigilar la buena marcha del consejo comunitario y de todos sus órganos.
2. Ejercer el control y vigilancia permanente de todos los bienes y dineros del consejo comunitario.
3. Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y derechos de los afiliados, denunciar las irregularidades que tengan conocimiento ante el consejo comunitario o autoridades administrativas y judiciales.
4. Aprobar o no el informe de tesorería presentado ante la asamblea o directiva
5. Asistir a las reuniones del consejo comunitario, del equipo conciliador, del equipo de trabajo.
6. Rendir informes de la asamblea y a la directiva sobre recaudo, cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del perímetro del consejo comunitario, y denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales las irregularidades que observe en el manejo patrimonial.

7. Las demás funciones que le atribuye la asamblea y los reglamentos del consejo comunitario.

PARÁGRAFO 1: No podrá ser designado Fiscal quien en el periodo anterior haya desempeñado el cargo de tesorero.

PARÁGRAFO 2: Es función del fiscal suplente reemplazar al fiscal en sus faltas temporales o absolutas, hasta tanto sea ratificado como fiscal o se elija uno nuevo.

ARTÍCULO 37°. DE LOS COMITÉS DE TRABAJO DEL CONSEJO COMUNITARIO: el Consejo Comunitario creará los comités de trabajo según su pertinencia, necesidades y objetivos relacionados a sus objetivos, misión y visión que garanticen y dinamicen los derechos culturales y territoriales que participan con relación y de la mano de la junta directiva, y sus funciones y tareas serán mandatados por la Asamblea General.

PARÁGRAFO 1º: La elección o ratificación de los equipos coordinadores de cada comité se hará, preferiblemente cada 3 años, cuando se elige la junta directiva o se ratifica y si se presenta situaciones apremiantes, cuando la asamblea general y territorial lo decida, puede ser de forma anticipada. Estos comités deben estar conformados por mínimo (3) personas, preferiblemente de distintas veredas del consejo para garantizar la equidad. Con el objeto de encaminar e instruir el actuar de la comunidad y personas del exterior de acuerdo con las normas, con la finalidad de no generar espacios de revictimización, promoviendo un ambiente de convivencia, fomentar relaciones positivas y respaldando la dignidad, integridad y necesidades específicas de cada colectivo.

PARÁGRAFO 2º: Cada comité se reunirá de forma ordinaria dos veces al año, no obstante, ante la necesidad insolvente del grupo específico, deberá reunirse de forma extraordinaria para atender las precisiones de la comunidad.

PARÁGRAFO 3º: Reviste carácter fundamental que al final de las reuniones se levante un acta, a forma de informe la cual establecerá la situación social del colectivo. El acta contendrá una descripción detallada acerca de la situación y un plan de acción restaurativo y preventivo para su atención, estará puesta en conocimiento de la junta directiva.

PARÁGRAFO 4º: Que cada comité cree un documento que incluya: las rutas de atención, las medidas preventivas, las medidas correctivas y que las mismas sean presentadas cada tres años ante la asamblea para ser ratificadas o modificadas conforme a las necesidades comunitarias.

PARÁGRAFO 5º: los comités de trabajo que sean creados por la Asamblea General del Consejo Comunitario, serán agregados al reglamento en carácter de párrafo, hasta que exista una nueva edición actualizada del reglamento y sea reorganizada para su publicación y difusión.

ARTÍCULO 38. CONSEJO DE MAYORES: El cual estará integrado por todas las personas mayores de 60 años, y liderado por cinco (5) de estas entre hombres y mujeres, con

credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en los casos de su competencia. El consejo de mayores, no se constituye en órgano de dirección o administración alguna, sino de asesoramiento y consulta, deberán elegir a uno de sus miembros para pertenecer a la junta del consejo comunitario. Este consejo tiene la facultad de llamar a asamblea y justificar la toma de decisiones y mandatos dentro del territorio.

ARTÍCULO 39. DEL COMITE TERRITORIO Y AMBIENTE: será quien se piense el consejo comunitario, con reuniones de carácter permanentes, conformado por cinco (3) personas sin discriminación de edades, que decidan, elijan y creen ideas para fortalecer los procesos que se den en la comunidad, según las necesidades que se estén presentando. Existe comité será el encargado de organizar las jornadas de trabajo comunitario en los predios pertenecientes al consejo.

ARTÍCULO 40. DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. Se creará un comité de conciliación conformado por el representante legal del consejo comunitario, el delegado del consejo de mayores, la o el secretario y el o la coordinadora de guardia cimarrona que permitirá establecer directrices frente a incumplimientos sociales en la comunidad.

ARTÍCULO 41. DEL COMITÉ DE SALUD. Se creará el comité de salud conformado por (3) personas del consejo, quienes coordinarán acciones para fortalecer e implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en las veredas del consejo comunitario y el fortalecimiento de las prácticas culturales y ancestrales de la comunidad.

ARTÍCULO 42. DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. conformado por el representante legal del consejo comunitario, el delegado del consejo de mayores, la delegada del comité de género, la o el secretario y el o la coordinadora de guardia cimarrona que permitirá establecer directrices frente a incumplimientos sociales en la comunidad.

ARTÍCULO 43. DEL COMITÉ DE CULTURA. Se creará el comité de cultura conformado por (3) personas del consejo, quienes coordinarán acciones para fortalecer e implementar las prácticas culturales y ancestrales de las Comunidades Negras de Colombia, promover los símbolos propios del consejo, el Reglamento Interno, danzas, comidas, y bailes propios.

El Comité de Educación debe diseñar un programa de alfabetización para adultos y generar las acciones que sean pertinentes para dicho fin, ya sea la producción de cartillas, procesos individuales o grupales de lecto-escritura y de más, generados por la misma comunidad o en alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que garantice y priorice la educación propia.

Esta acción debe ser priorizada para garantizar que los integrantes que sean elegidos para la junta directiva y el representante legal de Consejo Comunitario, sepan leer y escribir para cumplir con sus funciones.

CAPÍTULO VII DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.

ARTÍCULO 44. DE LA JUSTICIA PROPIA. Se creará y establecerá una expresión de justicia propia, que se regulará y promoverá al interior del territorio colectivo como un bastón ancestral de autoridad, con el objeto de articular y reforzar el cuidado de la casa común, solución de conflictos, armonizando y protegiendo el territorio. Se creará la guardia cimarrona o palenquera ya que es un mecanismo de autocuidado y protección de la ancestralidad, para defensa del territorio, con el fin de mantener la autonomía en el Consejo Comunitario.

Este organismo será el encargado de analizar, prevenir y gestionar todos aquellos asuntos relacionados con riesgos dentro del territorio del consejo comunitario. Además, propondrá acciones a la Junta de Gobierno para prevenir, tratar y gestionar cualquier caso de riesgo.

Son tipos de riesgos los siguientes:

- a) físicos; como las vibraciones, presiones, radiaciones ultravioletas e infrarrojas, temperaturas extremas, radiaciones.
- b) Ambientales: los que se manifiestan directamente afectando a la naturaleza, incluido el ser humano.
- c) Químicos: vapores, polvos, disolventes, líquidos, que puedan afectar la salud de las personas, flora o fauna.
- d) Biológicos: son los creados por un contaminante bien sea de origen vegetal, animal o de cualquier otro tipo.
- e) Psicosociales: los relacionados directamente con el comportamiento de los seres humanos

PARÁGRAFO 1º: Es un derecho y un deber de todos los miembros del Consejo Comunitario la seguridad y protección personal y colectiva. Serán objetos y sujetos de protección tanto los bienes como las personas que interactúan en los territorios adscritos al consejo comunitario. En consecuencia, todos los miembros del Consejo Comunitario tienen la obligación de informar a las instancias de autoridad propia sobre la presencia de personas extrañas o sospechosas dentro del territorio.

ARTÍCULO 45. DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS. El consejo comunitario está en la autonomía de decidir cuáles serán las estrategias de contingencia que se llevarán a cabo en caso de presentarse emergencias sanitarias en la Comunidad Negra y cómo garantizará la soberanía alimentaria de las familias, en relación con los mandatos y leyes colombianas.

Se define como emergencia sanitaria al brote de una enfermedad que afecta a gran parte la salud de la comunidad y que generalmente es inesperada.

- Epidemia. Es una enfermedad que se propaga durante un cierto período de tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas
- Pandemia. Es una enfermedad que trasciende las fronteras de muchos países o entes territoriales.

ARTÍCULO 46. DE LA GUARDIA CIMARRONA. Como expresión de la Justicia propia Afrocolombiana, se fundamenta en la Constitución Política de 1991, en la cual se reconocieron los derechos particulares de los grupos étnicos del país, y dio paso a la Ley 70 de 1993 y el capítulo étnico de los acuerdos de paz hecho en la Habana. La Guardia Cimarrona, más allá de un bastón ancestral de autoridad, posee dos defensas trascendentales para cuidar de la comunidad: la coherencia de vida y la Palabra dialogada.

Se fortalecen en la administración de Justicia Propia para trascender como los “amigables componedores” (promotores de la solución pacífica de conflictos) a la propuesta de creación de una guardia cimarrona para la protección del territorio en el ejercicio de la autonomía y en articulación con otras instituciones administradoras de justicia.

PARÁGRAFO 1º. Los mecanismos de protección y justicia propia mencionados en el presente capítulo del reglamento serán regulados e iniciará su conformación para garantías de la vida y la justicia en el territorio. En esta medida se implementará procesos de sanciones y detención procesos que deben garantizar la salud, seguridad personal, alimentación vestuario, vigilancia y visitas

PARÁGRAFO 2º: El presente artículo entra en vigor luego de que el consejo comunitario cuente con todos los instrumentos de gobernanza y las medidas económicas, materiales y espirituales para ejecutarlo.

PARÁGRAFO 3º. Las personas que integrarán la Guardia Cimarrona de las Comunidades Negras del Consejo Comunitario Raíces del Municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare, deben ser:

- a. Personas íntegras y respetadas en la comunidad por sus sabidurías y acciones de buena fe que han contribuido al fortalecimiento territorial e identitario del Consejo.
- b. No deben pertenecer o participar en grupos ilegales dentro del territorio del Consejo Comunitario.

PARÁGRAFO 4º. El Consejo Comunitario Raíces debe establecer los elementos representativos de la Guardia Cimarrona en el momento de consolidación, además de los elementos de defensa de los y las integrantes de la Guardia.

ARTÍCULO 47. CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA: Entendida como un derecho fundamental de los grupos étnicos en Colombia, para decidir sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos, obras, actividades que se vayan a realizar dentro de los territorios, buscando proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. es de carácter público, especial y obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, decidir o ejecutar alguna medida administrativa

o proyecto público o privado, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los grupos étnicos nacionales en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, social, económico y de salud, y otros aspectos que inciden en su integridad étnica.

La junta directiva en cabeza del representante legal debe solicitar el cumplimiento de las etapas para llevar a cabo la consulta previa en el territorio y se debe generar todas las medidas que garanticen la transparencia y buenas prácticas durante estos procesos, con el fin de que sean garantizado todos los derechos a la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor de las Comunidades Negras de la Cuenca Alta – Baja del Río Vaupés Nelson Mandela .

CAPÍTULO XI DEL USO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS NATURALES.

ARTÍCULO 48. El Consejo Comunitario Nelson Mandela reconoce y aplica las leyes, acuerdos y decretos que existen sobre el territorio extenso de la amazonia para su cuidado, protección y conservación, somos guardianes de las fuentes hídricas y de la selva, y este sentir es un mandato de transmisión generacional.

ARTÍCULO 49. Administración del suelo. Todas las decisiones relacionadas con el uso, administración del suelo y del territorio estarán sujetas a los criterios que se plantean en la propuesta ajustada sobre el ordenamiento y uso del suelo que se contempla para fines de este reglamento.

ARTÍCULO 50. Prohibiciones.

- a. No se permite realizar quemas en los suelos aptos para el desarrollo de la agricultura.
- b. No se permite la utilización de químicos para el mejoramiento de suelos ni la fumigación con Glifosato y otras sustancias contaminantes.
- c. No se permite la explotación de suelos en la minería industrial.
- a. No se permite el uso y riego de glifosato dentro del territorio.

ARTÍCULO 51. Sucesión y compra de tierras al consejo comunitario para la preservación de áreas de protección ambiental: el consejo comunitario debe establecer los mecanismos y generar los procesos para adquirir predios que se encuentren en zonas de reservas naturales y ecológicas, para su protección, uso amigable y sostenible

ARTÍCULO 52. El agua. recursos sustentados en el conjunto de principios políticos, actos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, atribuciones y responsabilidades mediante el cual coordinadamente con el estado los usuarios del agua y el Consejo Comunitario promueven, instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes del consejo y sus especies asociadas a este medio social y económico. Como elemento vital para la vida en el territorio Colectivo se considera un bien de uso público

inalienable e imprescriptible, entre las cuales se asume los ríos, los cauces naturales y artificiales, las lagunas, los esteros, humedales y las aguas del subsuelo.

PARÁGRAFO 1: No se podrán alterar los cauces, ni el régimen, la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Cuando se trate de obras, permisos de aprovechamiento del recurso se negará el permiso cuando la actividad implique peligro para la colectividad, los recursos naturales, la seguridad interior o exterior del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO 53. De la Protección del Agua. Todo cuerpo de agua; Lagunas, Quebradas, Esteros, Ríos, Nacimientos y Afloramiento deberán ser protegidas de manera especial de acuerdo con los siguientes criterios:

- a. Tasas por Uso y Tasas Retributivas: La utilización del recurso hídrico por cualquier persona natural o jurídica, ya sea para aprovecharlo o para introducir o arrojar directamente en el río, aguas residuales o hervidas de cualquier origen, estará sujeta al Reglamento Interno del Consejo Comunitario. Tasas por uso y tasas retributivas, respectivamente, cuyos valores serán determinados y recaudados por la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
- b. Del Derecho de los Miembros. Toda persona miembro del Consejo Comunitario tiene derecho a satisfacer sus necesidades personales y familiares, así como también cumplir con las disposiciones que se fijen su uso adecuado.
- c. Uso del agua con fines industriales y comerciales. Toda persona que vaya a realizar uso del agua con fines industriales y comerciales deberá solicitar una autorización por uso y aprovechamiento del agua al Consejo Comunitario. Incluye presentación de medidas de manejo para la contaminación que genera la actividad productiva.

ARTÍCULO 54. De las Prohibiciones:

- a. No se permite arrojar basuras de ninguna clase a los cuerpos de agua.
- b. No se permite arrojar restos de combustible, ni aditivos empleados en maquinarias.
- c. No se permite alterar el curso natural de los cuerpos de agua sin autorización previa del comité.
- d. No se permite el vertimiento directo de aguas residuales en los cuerpos de agua (domésticas e industriales).
- e. Se prohíbe la utilización de venenos para pescar en los cuerpos de agua.
- f. Se prohíbe la construcción de drenajes que puedan alterar las condiciones naturales de humedales y otro hábitat.
- g. Se prohíbe lavar rociadores o bombas de fumigación en los cuerpos de agua.
- h. No se permite la pesca con dinamita en los cuerpos de agua.

ARTÍCULO 55. Para acceder al recurso forestal en el área de influencia del Consejo Comunitario, se requiere autorización por parte de la autoridad ambiental, previo visto bueno de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Nelson Mandela.

PARÁGRAFO 1: Toda explotación forestal a nivel comercial debe ser consultada y concertada, ante el Consejo Comunitario excepto aquellas que sean para el uso doméstico.

ARTÍCULO 56. Los sitios de aprovechamiento forestal deben cumplir con unas características, tales Como:

- a. Se prohíbe cortar árboles cerca de las quebradas y esteros.
- b. Se prohíbe la tala o rocería de la vegetación protectora de los márgenes de los cuerpos de agua.
- c. Se prohíbe el corte de árboles, cuyo grosor sea inferior a 25 pulgadas de diámetro.
- d. Se prohíbe la tala de especies que sirven de barrera protectora.
- e. Se prohíbe la tumba de las especies maderables que sean muy escasos o estén en peligro de desaparecer del bosque u en vía de extinción.
- f. Se prohíbe la realización de cualquier tipo de construcción en zona de bosque.
- g. No se permite la extracción de ningún tipo de planta del territorio por parte de personas extrañas ajenas a la comunidad.
- f. Se prohíbe la inclusión de especies foráneas en el territorio del consejo comunitario.

ARTÍCULO 57. Clases de Aprovechamiento Forestal. Las clases de aprovechamiento forestal que se permitirán en los bosques del Consejo Comunitario son las siguientes:

- a.** Aprovechamientos de uso doméstico: Son los que se realizan para satisfacer necesidades vitales de las familias, no pueden ser comercializados y no requiere de ninguna autorización.
- b.** Aprovechamiento con fines comerciales: se realizan de manera cuidadosa y planificada para lograr que se puedan aprovechar el bosque por varias generaciones con un deterioro mínimo de sus atributos ambientales naturales.

Este tipo de aprovechamiento solo se permite en áreas sometidas a plan de manejo forestal y en áreas en donde se cuente con la respectiva autorización por parte del Consejo Comunitario y la entidad ambiental.

- c.** Aprovechamientos forestales Persistentes en Bosque Colectivo: Para el caso de las áreas de bosque colectivo, la prioridad será a favor del Consejo Comunitario y se llevará a cabo con la presentación del Plan de Manejo Ambiental Territorial del Consejo Comunitario, para lo cual

se deberá concertar con CORPOAMAZONIA, para establecer los compromisos, acuerdos y cumplimiento de este.

d. Aprovechamientos forestales con fines de desarrollo científico y tecnológico: Sólo podrán ser realizados por el Consejo Comunitario y los miembros de la comunidad con la respectiva autorización de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

e. Reiteramos y validamos como actividad complementarias y culturales de nuestra comunidad la recolección de frutos y semillas, recolección y siembra de plantas tradicionales, así como la fabricación y construcción de herramientas de trabajo y artesanías, tanto con base de madera como a los diferentes recursos del territorio, como bejucos y ramas tradicionales.

f. Del corte de madera. Es la actividad cultural que nos ha permitido transmitir nuestra forma de adaptarnos al entorno, por medio de la estructura y su forma con la que construimos nuestras casas, herramientas e instrumentos de trabajo. Por ello la mantendremos y la aprobamos a la luz del Reglamento Interno. El aprovechamiento comercial de la actividad forestal debe contar con la licencia pertinente y los requisitos internos necesarios.

ARTÍCULO 58. La autorización para el Aprovechamiento. Los requerimientos que toda persona natural o jurídica debe cumplir para obtener la debida autorización sobre las diferentes finalidades, distribución y posesión de aprovechamientos forestales son las siguientes:

- a. Solicitud formal ante la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
- b. Presentar documento que acredite la tenencia del predio.
- c. Cumplir las disposiciones establecidas en la reglamentación de uso del suelo.
- d. Presentación de un plan de manejo forestal con énfasis en manejo ambiental.
- e. Firma de un acuerdo interno sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en la respectiva autorización.

ARTÍCULO 59. Sanciones:

Quien realice acciones que vayan en contra del aprovechamiento forestal será sancionado según su falta de las siguientes formas:

- a. Decomiso de todo el producto obtenido.
- b. Pago de 1 a 5 meses de trabajo comunitario (de acuerdo con los volúmenes obtenidos), si es una empresa pagará cinco (30) salarios mínimos legales mensuales vigente (SMMLV) al Consejo Comunitario.
- c. Firma de un acuerdo para no reincidir.

- a. Reforestar toda el área de los márgenes afectados.
- d. La violación de este acuerdo se sanciona con el pago de 1 a 5 meses de trabajo comunitario.
- c. siembra de nuevas semillas de las mismas especies taladas, multiplicada a la tercera parte talada.
- a. Se les destruirá la construcción.
- b. Estará obligado a reparar todos los daños ocasionados.
- c. retirar las plántulas que no pertenezcan al territorio e intenten ser sembradas dentro del territorio del Consejo Comunitario

ARTÍCULO 60. Todo tipo de aprovechamiento de fauna en el territorio será objeto de regulación por parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

ARTÍCULO Tipos de caza. El tipo de cacería permisible en el Consejo Comunitario son los Siguietes:

- a. Caza por subsistencia: Es la que se realiza para el sustento alimenticio y proteínico de las familias.
- b. Caza científica: Se realiza con el propósito de hacer estudios de investigación de determinada especie.

ARTÍCULO 61. Prohibiciones.

- a. Se prohíbe la cacería de animales silvestres con fines comerciales.
- b. Se prohíbe la cacería en áreas de manejo especial sin previa autorización por parte de la Junta Directiva.
- c. Se prohíbe dañar o alterar los refugios naturales de la fauna silvestre en el territorio.
- d. Se prohíbe introducir en el territorio fauna no nativa y que no esté presente en estado silvestre.
- e. Se prohíbe cazar hembras en estado de preñez.
- f. Se prohíbe cazar animales pequeños.
- g. No se permite sacar animales del territorio por parte de extraños.
- h. se prohíbe la caza con perros
- i. Se prohíbe la caza de más de dos (2) animales si se trata de manadas de animales salvajes.

ARTÍCULO 62. Sanciones:

- a. Decomiso de los animales
- b. Pago de 1 a 10 días de trabajo comunitario
- c. Firma de un acuerdo para no reincidir.
- d. Recuperación de los daños ocasionados.
- e. Decomiso de los animales.
- f. Pago de 15 días de trabajo comunitario
- g. Firma de un acuerdo para no reincidir.
- h. Devoluciones de los animales.
- i. Pago de 1 a 5 meses de trabajo comunitario.
- j. Firma de un acuerdo para no reincidir.
- k. Devoluciones de los animales.

ARTÍCULO 63. Áreas para el Desarrollo Productivo: Son las áreas destinadas para que los pobladores del Consejo Comunitario desarrollen las distintas actividades productivas con fines económicos y de seguridad alimentaria.

ARTÍCULO 64. Es fundamental la Participación, Acción Participativa de los moradores del Consejo Comunitario, en los procesos de planificación de sistemas productivos en diferentes niveles y en la protección de estos saberes e innovaciones.

ARTÍCULO 65. El Consejo Comunitario promueve los sistemas de producción limpia y de manejo sostenible que no atenten contra la biodiversidad.

ARTÍCULO 66. Los componentes intangibles como los saberes e innovaciones, prácticas ancestrales, protección de los derechos de propiedad intelectual, y colectiva serán reconocidos al interior de las comunidades del Consejo Comunitario y por las instituciones estatales y privadas.

ARTÍCULO 67. Los Pobladores del Consejo Comunitario deberán desarrollar sosteniblemente las actividades pecuarias como el zoo cría de animales porcinos y aves de corral.

ARTÍCULO 68. El Consejo Comunitario promoverá, orientará y coordinará un programa de formación, capacitación e investigación de caracterización de los sistemas productivos ancestrales para el mejoramiento y rendimiento de las cosechas, propendiendo por la recuperación de las semillas y especies silvestres amenazadas.

ARTÍCULO 69. Los habitantes del Consejo Comunitario deberán seleccionar la mejor semilla para la siembra y desincentivar la compra de semillas mejoradas y transgénicas.

ARTÍCULO 70. En el Consejo Comunitario, se mantendrá la rotación y recuperación de los ciclos productivos de las especies permisibles en las épocas que correspondan.

ARTÍCULO 71. No se permiten la introducción de monocultivos extensivos y todos aquellos que contribuyen al desequilibrio ambiental y social afectando la sana convivencia entre los habitantes.

ARTÍCULO 72. Es obligación del Consejo Comunitario, establecer políticas coherentes con la Diversidad cultural que apunten al desarrollo socioeconómico y a la construcción de nación desde la cosmovisión étnica.

ARTÍCULO 73. El Desarrollo Cultural, Social, Político y Económico del Consejo Comunitario partirá de lo que somos, tenemos, sabemos, hacemos y queremos, aplicando un modelo de Desarrollo propio.

ARTÍCULO 74. Los únicos dueños y propietarios del patrimonio natural y de los Recursos Naturales de la jurisdicción del Consejo Comunitario son los pobladores negros, Afrocolombianos.

ARTÍCULO 75. Prohibiciones: Se prohíbe la expansión de monocultivos y el uso de químicos en la producción agrícola y pecuaria.

- a. No se permiten la introducción de monocultivos y todos aquellos que contribuyen al desequilibrio ambiental y social afectando la sana convivencia entre los habitantes.

ARTÍCULO 76. Áreas de Reservas. Las áreas de reservas establecidas serán estratégicas para el Consejo Comunitario, se declara reservada una porción determinada o la totalidad de un recurso natural en una o varias zonas cuando sea necesario para organizar o facilitar la preservación, adelantar programas de restauración, conservación de los recursos y del ambiente.

ARTÍCULO 77. Las áreas de reserva se ubican en distintos sitios con el fin de asegurar la protección de las quebradas existentes.

Se debe definir el área de cada una de estas reservas que servirán de:

- a. Banco Genético, para la recuperación de las especies de flora y fauna que se están extinguiendo en el territorio.
- b. Refugio de vida silvestre y protección de la biodiversidad.
- c. Protección de las fuentes hídricas de agua dulce (quebradas existentes) en el Consejo Comunitario.
- d. Serán áreas para la producción de agua y oxígeno.

e. En estas áreas se podrán adelantar investigaciones concertadas con el Consejo Comunitario, que contribuyan al manejo y aprovechamiento adecuado de las especies.

ARTÍCULO 78. Uso Prohibido.

a. En estas áreas no se adelantará ningún tipo de actividad económica ni de uso doméstico.

b. No se hará aprovechamiento de vegetación ni de la fauna asociada. En consecuencia, no se cortará la madera, ni se practicarán actividades de cacería y recolección.

c. No se implementarán actividades económicas agropecuarias.

d. No se construirán asentamientos humanos ni centros agroindustriales.

CAPITULO XV DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 79. DE LA ETNOEDUCACIÓN. Según el artículo 34 de la Ley 70/93 la educación debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida Socio Cultural en las comunidades Afrocolombianas. La Etnoeducación como proceso de aprendizaje. Parte de los elementos constitutivos de la identidad con el propósito de formar a hombres y mujeres negros enfocados en el conocimiento cultural, que los conduzca al fortalecimiento social y organizativo para la construcción del Etnodesarrollo. Se debe promover la cátedra de estudios afrocolombianos en todas las instituciones educativas que tiene incidencia en la comunidad.

PARÁGRAFO 1º. PROCESOS DE CAPACITACIÓN. Se implementarán proceso de capacitación a todos los pobladores del Consejo Comunitario, relación con las formas y estilos de vida de los Afrocolombianos y se concertará con las instituciones del orden local, departamental y nacional sobre la aplicación del modelo de educación, que se debe impartir en las escuelas y colegios que están dentro de la jurisdicción del Consejo Comunitario.

PARÁGRAFO 2º. El consejo comunitario debe aprobar y avalar a los docentes que impartirán clases en las instituciones educativas de la Comunidad Negra.

ARTÍCULO 80. Conforme al artículo 18 de la ley 21 de 1991 y demás normas que amparan los derechos políticos especiales que le otorga la legislación étnica nacional e internacional, el Consejo Comunitario Nelson Mandela, podrá limitar el ejercicio, de los derechos de circulación y residencia a toda persona civil ajenas a las familias del territorio, establecer controles a la densidad y crecimiento poblacional con el fin de proteger la identidad cultural del grupo étnico residente, preservar el ambiente y los recursos naturales del territorio. La presencia de visitantes en el territorio será regulada y controlada por el consejo comunitario a través de su junta directiva con la aplicación de registros de control a visitantes.

ARTÍCULO 81. De las ayudas a las familias del consejo comunitario. Toda ayuda que se dé a las familias del consejo comunitario se debe ejecutar en un 100% no se puede vender ni ceder ni cambiar, la persona debe aprovechar dicha ayuda. Si es un proyecto productivo la

familia debe dar continuidad al proyecto para generar capacidad instalada en el interior del consejo y también con la finalidad de mejorar la economía y la calidad de vida de la familia y del consejo comunitario, de igual forma genera desarrollo en las veredas y el municipio donde habita.

Estas ayudas se realizarán según la necesidad de la familia, las más priorizadas serán las primeras, con lo relacionado a la ayuda, solo se suministrarán los materiales la mano de obra, los ayudantes serán responsabilidad de la familia, si la familia decide tumbar la vivienda por completo el consejo no se hace responsable si quedan a la intemperie, ya que el objeto de la ayuda es para mejoramiento y no vivienda nueva.

Si la ayuda es para vivienda nueva la familia debe garantizar el lote donde se va a construir, y también debe garantizar que la vivienda debe quedar habitable, no se permite construcciones a la intemperie lo que permite que la inversión no se vea reflejada en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia.

En caso de que en una casa vivan padres e hijos y compartan la misma vivienda, se dará ayuda para una sola familia, esto con la finalidad de garantizar el buen proceder de la inversión y evitar el conflicto interno.

Si los padres ya son adultos mayores en situación de indefensión, la ayuda se entregará a un hijo para evitar engaños o situaciones que lleven a la pérdida de materiales producto de la ayuda.

PARÁGRAFO 1. Las ayudas de los sistemas productivos serán entregadas a las personas que tengan tierras o el espacio suficiente donde se pueda desarrollar dicho proyecto, esto con la finalidad de que sea sostenible en el tiempo, si la familia no tiene la capacidad instalada para el desarrollo del proyecto no será tenido en cuenta al momento de escoger los usuarios para su desarrollo.

Si la familia monta un sistema productivo ejemplar con una buena proyección y tiene las ganas de trabajar, dicha familia será ayudada para que su sistema sea sostenible y pueda aportar al desarrollo de la región.

ARTÍCULO 82. DE LAS EMPRESAS FORÁNEAS. Toda organización o empresa, o multinacional ajena en el territorio colectivo del Consejo Comunitario Nelson Mandela, interesada en el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio deberá cumplir con los siguientes requisitos según la ley y también según Reglamento Interno del consejo comunitario.

- a. Las empresas y/o multinacionales deben de tener en cuenta el consentimiento libre previo e informado para su entrada al territorio.
- b. Permitir la participación laboral con la comunidad del personal que se requiera, para el cumplimiento de sus actividades o ejercicio económico o sociales, si está dentro de nuestra capacidad técnica.

- c. La participación del consejo comunitario en las utilidades producto del ejercicio económico de la empresa
- d. Cumplir con el arancel o impuesto territorial que el consejo comunitario le defina, de acuerdo con el tipo de actividad que esta desarrolle en el territorio.
- e. Las empresas deberán de realizar o apoyar los eventos culturales o sociales que se adelanten en el consejo comunitario.
- f. Toda empresa que tenga como sesión la explotación de los recursos naturales en alta escala, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, estudios sísmicos o de alguna índole que tenga que ver con las dinámicas del territorio, deberá realizar el proceso de la consulta previa.
- g. Los turnos de trabajo serán rotados según listados que maneja la junta del consejo comunitario, los cuales están organizados por veredas.

ARTÍCULO 83. DE LOS TURNOS DE TRABAJO. Todo miembro del consejo comunitario se le dará su turno de trabajo si hay oportunidad laboral en desarrollo en el territorio del consejo comunitario, para tal actividad los socios deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a. ser nativo del consejo comunitario
- b. ser apto para la actividad que se requiera.
- c. Si la persona que se envía a laborar su turno no excede lo normal de los 28 días de trabajo, tendrá la oportunidad de terminar el turno cuando haya otra oportunidad.

ARTÍCULO 84. DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO.

Ante una situación de discriminación dirigida a las niñas, adolescentes, mujeres del Consejo Comunitario, será el comité de género en primera medida el órgano competente para materializar un espacio de diálogo con la afectada o afectadas, con el objetivo de individualizar la situación y tomar las medidas pertinentes ante dicha amenaza.

PARÁGRAFO 1. DE LA CREACIÓN DE UN MANUAL. El comité de Mujer, género, familia y generación, creará un manual que establezca las rutas y las normas en referencia al género y la comunidad LGTBIQ+. Este manual debe ser preciso, inclusivo y objetivo en la defensa de la vida de las personas pertenecientes a las Comunidades Negras.

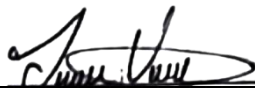
PARÁGRAFO 2. Este manual debe contener una ruta de acción para la atención de delitos de sangre, hacia mujeres, niños, hombres y población en general, frente a violaciones. Además de la ruta de atención de casos de restablecimiento de los niños a quienes se les han vulnerado sus derechos.

PARÁGRAFO 3. Se establecerán políticas específicas con el fin de asegurar mecanismos contundentes de recopilación de datos oficiales para obtener información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas de la comunidad y sobre las modalidades propias de la discriminación múltiple e Inter seccional que sufren. Esos datos estadísticos deberían desglosarse con arreglo a la legislación nacional, respetando el derecho a la privacidad y el principio de la conciencia de identidad personal.

ARTÍCULO 85. El consejo comunitario creará estrategias de protección a la salud mental de los integrantes de este y con acompañamiento espiritual para su ejecución y recuperación de prácticas ancestrales de sanidad.

En constancia de la aprobación de este reglamento a continuación firma el/la representante legal y secretaria/o, en pleno ejercicio de sus facultades legales.

Publíquese y cúmplase.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Valencia', is written over a horizontal line.

José Valencia
Representante legal.
Consejo Comunitario Nelson Mandela.